

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1367/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ประสิทธิ์ เรือ งามศรีสกุลชาญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 56, มาตรา 273

จำเลยตั้ง โรงงานใช้ เครื่องจักรมีกำลังรวมทั้งหมดเป็นจำนวนถึง 52.2 แรงม้า ใช้ คนงานถึง 50 คน ทำการปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นรวม 3 ราย ทำการผลิตเสื้อผ้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรง ไม่มีเหตุสมควรขอการลงโทษให้จำเลย โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยว่าการปลอมเครื่องหมายการค้ามีชื่อ สำหรับกระดุมและพลาสติกสำหรับใช้แขวน ไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ จึงริบกระดุมและพลาสติกสำหรับใช้แขวนของกลางที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้ ส่วนผ้าที่ตัดเป็นตัว เสื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้เย็บ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐาน ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ผิดดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการปลอมเครื่องหมายการค้า จึงไม่อาจริบได้ และการที่โจทก์ขอให้ริบสิ่งของอื่นอีกหลายรายการของกลางนั้น เพียงเท่านั้นไม่อาจทราบว่าเป็นของกลางคืออะไรบ้างและเกี่ยวกับการกระทำความผิดอย่างไร จึงไม่อาจริบได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันโดย จำเลยได้ตั้งโรงงานและดำเนินงานประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ภายใน ราชอาณาจักรหลายราย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 มาตรา 5, 8, 12, 43, 44 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 273 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2512 มาตรา 5, 8, 12, 43, 44 (ที่แก้ไขแล้ว) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91, 273 (ที่แก้ไขแล้ว) วางโทษตามมาตรา 43 วรรคแรก ปรับ 70,000 บาท ตามมาตรา 44 วรรคแรกจำคุก 8 เดือน และปรับ 50,000 บาท ตามมาตรา 273, 91 กรรณละ 4 เดือน ปรับ 2,000 บาท รวม 6 กรรณ รวมจำคุก 32 เดือน และปรับ 132,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 16 เดือน และปรับ 66,000 บาท โทษจำคุกเห็นสมควรรอกการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ในกรณีที่จำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ของกลางริบ

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ในความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าให้จำคุก กระทั่งละ 4 เดือน รวม 3 กระทั่งเป็นจำคุก 12 เดือน รวมโทษในความผิดฐาน ตั้งและประกอบกิจการโรงงานไม่รับอนุญาตด้วยแล้ว เป็นจำคุก 20 เดือนและปรับ 70,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 10 เดือน และปรับ 35,000 บาท ในกรณีที่จำเลยไม่ชำระค่า

ปรับให้กักขังไม่เกิน 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30 ความผิดที่ถูกจำคุก ไม่ปรับและไม่รอลงโทษให้จำเลยนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่และสมควรรอลงโทษจำเลยหรือไม่ พิจารณาดังนี้ เห็นว่า จำเลยตั้งโรงงานใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมทั้งหมดเป็นจำนวนถึง 52.2 แรงม้า ใช้คนงานถึง 50 คน ทำการปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นรวม 3 รายการการผลิตเสื้อผ้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมดังกล่าวเป็นจำนวนมากซึ่งถือได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรง ไม่สมควรรอลงโทษให้จำเลยที่จำเลยฎีกาอ้างว่า จำเลยใช้จักรเย็บผ้าจำนวน 32 คัน รวมกำลังแรงม้าได้อย่างมากที่สุดก็เพียง 10.25 แรงม้าเท่านั้นและจักรเย็บผ้าของจำเลยแต่ละคันมีกำลังเพียง 0.25 และ 0.33 แรงม้า ซึ่งเป็นที่ทราบทั่วไปในวงการอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าว่าจักรแต่ละคันจะมีกำลังแรงม้าเพียง 0.25 หรือ 0.33 แรงม้ามิใช่ 45.5 แรงม้า ดังที่โจทก์ฟ้องแต่อย่างใดนั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงที่จำเลยอ้างมานี้เป็นข้อเท็จจริงที่ขัดกับคำให้การที่จำเลยรับสารภาพว่าได้กระทำผิดตามฟ้อง ซึ่งไม่อาจจะรับฟังได้ทั้งการปลอมเครื่องหมายการค้านี้ จำเลยได้ทำการผลิตสินค้าขายเป็นจำนวนมาก ที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยมานั้น เห็นว่าเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ริบของกลางบางรายการได้แก่กระดุมมีเครื่องหมายการค้ารูปจระเข้และอักษรโรมันว่า LACOSTE จำนวน 10,000 คู่ พลาสติกสำหรับใช้แขวนมีเครื่องหมายการค้าเป็นรูปจระเข้ ใช้ติดคอเสื้อจำนวน 100 อัน นั้น เห็นว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยว่าการกระทำ

ปลอมเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจึงริบของกลางดังกล่าวไม่ได้ ส่วนผ้าที่ตัดเป็นตัวเสื้อแล้วแต่ยังไม่ได้เย็บจำนวน 35 มัด มัดละ 15 พับนั้นเห็นว่าโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ผ้าของกลางนี้ไม่เกี่ยวกับการปลอมเครื่องหมายการค้า จึงไม่ริบและการที่โจทก์ขอให้ริบสิ่งของอื่นอีกหลายรายการของกลางนั้นเห็นว่าเพียงเท่านี้ไม่อาจทราบว่าเป็นของกลางคืออะไรบ้างและเกี่ยวกับการกระทำความผิดอย่างไร จึงไม่อาจริบได้เช่นเดียวกัน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ริบกระดุมมีเครื่องหมายการค้ารูปจระเข้จำนวน 10,000 คู่ พลาสติกมีเครื่องหมายการค้ารูปจระเข้ใช้ติดคอเสื้อจำนวน 100 อัน ผ้าที่ตัดเป็นตัวเสื้อแล้วแต่ยังไม่ได้เย็บมัดละ 15 พับ จำนวน 35 มัด และสิ่งของอื่นอีกหลายรายการดังที่โจทก์บรรยายฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ